Estratégia Concursos

Aula 20

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

20 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Roteiro de Revisão - Poder Constituinte 3

2) Questões Estratégicas - Poder Constituinte - Cebraspe 12

3) Questionário de Revisão - Poder Constituinte 33

4) Lista de Questões Estratégicas - Poder Constituinte - Cebraspe 43

5) Referências Bibliográficas 51

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, compreender bem os pontos a seguir:

Poder constituinte

- O poder constituinte, como o próprio nome diz, constitui, cria a Constituição. Não se confunde com os poderes constituídos, que são aqueles estabelecidos pela Constituição, resultantes de sua criação.

- A teoria do poder constituinte se aplica aos Estados com Constituição escrita e rígida.

- Para Sieyes, a titularidade do poder constituinte seria da nação, mas o entendimento moderno e atual da teoria é de que sua titularidade é sempre do povo, mesmo nos casos em que o exercício do poder constituinte não seja democrático.

Corroborando com o fato de que a titularidade do poder constituinte é do povo, o parágrafo único do art. 1° da CF/88 expressamente dispõe que "todo o poder emana do povo":

CF/88, art. 1°, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

- Formas de exercício do Poder Constituinte:

a) Democrática (ou por convenção) – quando se dá pelo povo. Pode ocorrer diretamente, quando o povo participa diretamente da elaboração da Constituição (por meio de plebiscito, referendo ou proposta de criação de algum dispositivo constitucional), ou indiretamente, por meio de representantes eleitos pelo povo reunidos em Assembleia Constituinte.

b) Autocrática (ou por outorga) – quando se dá pela ação de ditadores ou grupos que conquistam o poder autocraticamente.

Poder constituinte originário

- Características do poder constituinte originário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Político: é um poder de fato, e não um poder de direito, sendo extrajurídico, anterior ao direito, justamente porque cria o ordenamento jurídico do Estado.

Inicial: dá início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, criando e inaugurando um novo Estado.

Incondicionado: não se sujeita a qualquer forma ou procedimento predeterminado em sua manifestação, sendo soberano na tomada de suas decisões.

Permanente: pode se manifestar a qualquer tempo, não se esgotando com a elaboração da nova Constituição, podendo sempre ser invocado.

Ilimitado: não se submete a limites determinados pelo direito anterior. Em razão disso não há possibilidade de se invocar direito adquirido contra normas constitucionais originárias.

É importante destacar que a proteção ao direito adquirido previsto na CF diz respeito somente às leis, conforme disposto no inciso XXXVI do art. 5°, *in verbis*:

CF/88, art. 5°, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Importa mencionar que, além de não se poder invocar direito adquirido em face das normas constitucionais originárias, também não se pode invocar direito adquirido em face de mudança do padrão monetário[1], alterações em determinado regime jurídico estatutário[2] e criação ou aumento de tributos[3].

Autônomo: tem autonomia, liberdade para definir o conteúdo da nova Constituição.

- Classificações do Poder Constituinte Originário:

QUANTO AO MOMENTO DE SUA CRIAÇÃO:

Histórico (fundacional): quando cria a primeira Constituição de um Estado.

Pós-fundacional (revolucionário): quando cria uma nova Constituição em substituição a anterior.

QUANTO À DIMENSÃO:

---

[1] RE 105.137/RS.
[2] RE 227.755 AgR / CE
[3] Alexandrino, 2017, p. 160.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Material: é o poder de determinar, eleger quais serão os valores a serem protegidos pela nova Constituição, que ainda será positivada. Ocorre no momento em que é tomada a decisão de constituir um novo Estado.

Formal: é o poder de atribuir juridicidade ao texto da Constituição, ocorrendo posteriormente ao momento material.

Poder constituinte derivado

- Características do Poder Constituinte Derivado:

Jurídico: é regulado pela Constituição.

Derivado: é fruto do poder constituinte originário.

Limitado (ou subordinado): é limitado juridicamente, pela própria Constituição, podendo incorrer em inconstitucionalidade caso a desrespeite.

Condicionado: a forma e limites de seu exercício é determinada pela Constituição.

- Tipos de Poder Constituinte Derivado: (i) reformador, (ii) decorrente e (iii) revisor.

Poder constituinte derivado reformador

Poder de modificar a Constituição.

No caso da República Federativa do Brasil, o procedimento de emenda à Constituição está previsto no art. 60 da CF/88 nos seguintes termos:

CF/88, art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Sobre o art. 60 da CF, o primeiro aspecto que vale tecer considerações é rol de legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional (PEC) previsto nos incisos I a III acima, sendo importante destacar que:

- os Estados têm a prerrogativa de apresentar PEC, por meio de suas Assembleias Legislativas, conforme inciso III;

- os Municípios não têm a prerrogativa de apresentar PEC, inclusive não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III do art. 60 da CF;

- se comparado aos legitimados a apresentar projetos de lei (art. 61, *caput*, da CF), o rol de legitimados a apresentar PEC é mais restrito. Vejamos o teor desse último dispositivo:

CF/88, art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Inclusive importa destacar que, ao passo que um deputado federal ou senador, sozinho, possui o poder de apresentar um projeto de lei, mas não de apresentar uma PEC: na verdade, uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do Parlamento federal necessita de assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (inciso I do art. 60 da CF).

- os cidadãos não têm a prerrogativa expressa de apresentar PEC, já que não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III do art. 60 da CF. Entretanto, os cidadãos possuem a competência de iniciativa de lei, conforme o já transcrito art. 61, *caput*: com efeito, a forma como se dará a iniciativa popular está prevista no § 2º do art. 61 da CF, conforme a seguir:

CF/88, art. 61, § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

- não há estabelecimento expresso de iniciativa privativa em razão da matéria versada pela PEC, ao contrário dos projetos de lei.

O segundo aspecto que vale tecer considerações em se tratando de art. 60 da CF são as limitações ao poder de reforma, quais sejam:

a) limitações materiais: são aquelas que restringem o poder de reforma quanto ao conteúdo, sendo subdividas em explícitas e implícitas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a.1) Explícitas: são as expressamente previstas nos incisos I a IV do § 4° do art. 60, que estabelece o rol de matérias em que a PEC não poderá tender a abolir, não podendo sequer ser objeto de deliberação. Essas são as famosas cláusulas pétreas expressas.

a.2) Implícitas: são aquelas apontadas pela doutrina, embora não estejam previstas de forma expressa na CF. São elas: 1) titularidade do Poder Constituinte Originário (o povo); 2) titularidade do Poder Constituinte Derivado (o exercício do poder constituinte derivado reformador cabe ao Congresso Nacional – CF, art. 60, § 2° –, e o do poder constituinte derivado decorrente, às Assembleias Legislativas – ADCT, art. 2°); e 3) procedimento de reforma constitucional previsto na CF (tanto o de revisão constitucional previsto no ADCT, art. 3°, quanto o procedimento de emenda constitucional previsto no art. 60) – ou seja, não é possível alterar as limitações expressas, é dizer, realizar a dupla revisão da Constituição.

b) limitações formais (ou processuais): são aquelas que restringem o processo legislativo de aprovação da PEC, diferenciando-o do processo legislativo para a aprovação das leis em geral. São elas:

b.1) Iniciativa: como já foi dito, a legitimidade para apresentar uma PEC, prevista nos incisos I a III do art. 60 da CF, é bem mais restrita que a para apresentar uma lei. Cabendo frisar novamente sobre a iniciativa de PEC, a participação dos Estados e do DF, a ausência de participação dos municípios, ausência de iniciativa popular, a ausência de iniciativa privativa expressa, a ausência de previsão pela CF de Casa iniciadora obrigatória e a ausência de Casa revisora.

b.2) Deliberação: a PEC deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, só sendo considerada aprovada mediante o voto de três quintos dos respectivos membros. Esse rito é bastante rígido se comparado àquele para aprovação das leis ordinárias, que dependem apenas de um único turno de discussão e votação, sendo aprovada por maioria simples.

b.3) Promulgação: a promulgação da emenda constitucional é realizada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (CF, art. 60, § 3°). Ou seja, ao contrário do processo legislativo das leis, em que o Presidente da República possui a prerrogativa de sanção, veto e promulgação, a PEC aprovada não é submetida a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo, tampouco ele detém a competência para promulgá-la.

Ainda, a numeração das emendas constitucionais segue ordem própria, distinta daquela estabelecida para as leis.

b.4) Irrepetibilidade: a matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma sessão legislativa ulterior, em razão do previsto no art. 60, § 5°.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Observe que, no caso das leis, desde que haja proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional, é possível que a matéria constante de projeto de lei rejeitado constitua objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, consoante art. 67 da CF, *in verbis*:

CF/88, art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Cuidado! No caso da PEC, a vedação é absoluta!

c) limitações circunstanciais: impedem que a Constituição seja reformada em situação de instabilidade política do Estado, sendo três as circunstâncias impeditivas, previstas no § 1° do art. 60 da CF: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal.

Por fim, cumpre destacar que não há previsão de limitações temporais para a reforma da CF/88, que consiste em fixar-se um prazo durante o qual fica vedada a alteração da Constituição.

Aprofundando um pouco sobre o processo legislativo das emendas constitucionais, cumpre destacar que:

a) as PECs podem ter sua tramitação iniciada em qualquer uma das Casas Legislativas, ao contrário das leis, que possuem previsão de Casa Iniciadora específica, a depender de quem detenha a iniciativa do projeto de lei;

b) não há previsão de que uma das Casas funcione como revisora no procedimento constitucional de emenda à CF: no processo legislativo para elaboração das leis, após a aprovação do projeto de lei na Casa iniciadora, seguirá para a Casa Revisora, que poderá aprová-lo, rejeitá-lo ou emendá-lo. Na primeira hipótese, o projeto é enviado para sanção ou veto do Chefe do Executivo. Na segunda hipótese, é arquivado. Na última hipótese, a emenda (somente o que foi alterado do projeto inicial), deve ser enviada para apreciação da Casa iniciadora que, se aceitá-la, enviará projeto para deliberação executiva. Por outro lado, se a Casa iniciadora rejeitar a emenda aprovada pela Casa revisora, o projeto, em sua versão original – que foi aprovada por aquela Casa – segue para a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo. Essa é a leitura dos arts. 65 e 66, *caput* e § 1° da CF:

CF/88, art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

Inclusive, em razão de a Casa iniciadora ter a prerrogativa de rejeitar a emenda aprovada pela Casa revisora, enviando o projeto de lei originalmente aprovado por ela mesma à deliberação executiva, é que se diz que há preponderância da Casa iniciadora sobre a revisora no processo legislativo para a elaboração das leis.

Entretanto, no caso das PECs, o processo legislativo é diferente em função da regra insculpida no art. 60, § 2º, que obriga que, o texto da proposta seja necessariamente aprovado pelas duas Casas do Congresso Nacional por 3/5 dos membros e em dois turnos. Assim, caso a segunda Casa altere a redação aprovada pela primeira, o texto da PEC terá que retornar a esta, para nova votação (3/5 dos membros + 2 turnos de votação) – exceto se trate de mera alteração de redação, que não interfira substancialmente na matéria. O STF entende que só é necessário o retorno do texto da PEC à Casa de origem caso seja realizada uma alteração substancial na redação[4].

Poder constituinte derivado decorrente

Poder conferido pela Constituição Federal aos estados-membros (e ao DF) para se auto-organizarem por meio da elaboração das suas próprias constituições (no caso do DF, Lei Orgânica). Previsto no *caput* do art. 11 do ADCT:

CF/88, art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.

Sobre os limites do poder constituinte decorrente, é importante destacar que o *caput* do art. 11 do ADCT *supra* impõe que haja observância dos princípios da CF (vide nosso destaque) para sua a manifestação, determinação que se repete no *caput* do art. 25 da Carta Magna, senão vejamos:

CF/88, art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Tais "princípios da Constituição", que limitam a manifestação do poder constituinte decorrente, devem ser compreendidos como os chamados[5]:

---

[4] ADI 2.666/DF.
[5] Bulos, Uadi Lammêgo, Constituição Federal Anotada, p. 506-509 *apud* Lenza, 2016, p. 227-228.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) princípios constitucionais sensíveis: também chamados de "princípios apontados" ou "enumerados", porque previstos expressamente na CF, especificamente no art. 34, inciso VII, alíneas "a-e", nos seguintes termos:

CF/88, art. 34, VII, a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

b) princípios constitucionais estabelecidos (organizatórios): são aqueles que podem ser extraídos da interpretação de normas centrais dispersas na CF que tratam da repartição de competências, do sistema tributário nacional, da organização dos Poderes, dos direitos políticos, da nacionalidade, dos direitos e garantias individuais etc.

c) princípios constitucionais extensíveis: são aqueles que integram a estrutura da federação, estando relacionados com a forma de investidura em cargos eletivos, o processo legislativo, os orçamentos, preceitos ligados à Administração Pública etc.

- Os Municípios não são dotados de poder constituinte derivado decorrente.

Embora os Municípios tenham a prerrogativa de elaborar suas leis orgânicas como se fossem verdadeiras "Constituições Municipais", o entendimento é que poder constituinte decorrente deve ser de segundo grau, ou seja, derivar diretamente da Constituição Federal.

Nesse sentido, como as leis orgânicas municipais se subordinam não somente à CF, mas também às Constituições estaduais, trata-se de um poder de terceiro grau.

Os Territórios Federais que eventualmente venham a ser criados também não são dotados de poder constituinte derivado decorrente, já que sequer possuem autonomia, sendo parte integrante da União, consoante art. 18, § 2º da CF:

CF/88, art. 18, § 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

Poder constituinte derivado revisor

Competência de revisão constitucional, mediante procedimento mais simplificado que o previsto para a aprovação das PECs, determinada pelo art. 3º do ADCT nos seguintes termos:

CF/88, art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A ideia da revisão era "atualizar e adequar a Constituição às realidades que a sociedade apontasse como necessárias"[6], após 5 anos de sua promulgação, "não sendo mais possível nova manifestação do poder constituinte derivado revisor em razão da eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada da aludida regra"[7].

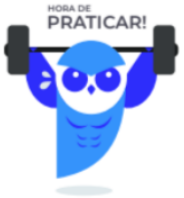
[6] Idem, p. 232.
[7] Idem, p. 233.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Jurídica) Conforme jurisprudência do STF, "o exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos 'momentos constitucionais', desenvolvida por Bruce Ackerman" (STF, Tribunal Pleno, ADI n.º 7.047/DF, relator ministro Luiz Fux, julgamento em 1.º/12/2023, DJe-s/n.º, divulgação em 18/12/2023, publicação em 19/12/2023).

No que se refere ao poder constituinte, o STF entende que

a) os estados-membros, ao editarem as respectivas constituições, não estão condicionados aos limites impostos pela Constituição Federal, pois atuam como poder constituinte originário.

b) é cabível o controle jurisdicional da constitucionalidade de emendas constitucionais, observadas as limitações formais e materiais impostas pelo constituinte originário.

c) o poder constituinte originário não está sujeito a limitação normativa formal, mas sim apenas a limitação normativa material.

d) é vedado ao poder constituinte derivado alterar, por meio de emendas constitucionais, as chamadas cláusulas pétreas.

e) não se admite o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - **incorreta**. Os estados-membros, ao editarem suas respectivas constituições, não atuam como poder constituinte originário, mas sim como poder constituinte derivado decorrente. Dessa forma, estão sujeitos a diversos limites impostos pela Constituição Federal. Como exemplo de decisão do STF nesse sentido, temos a ADI 1594.

> *A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. [ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, j. 4-6-2008, P, DJE de 22-8-2008.] = ADI 291, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 7-4-2010, P, DJE de 10-9-2010*

Letra B - **correta**. Mesmo que apenas excepcionalmente, é permitido o controle de constitucionalidade nas emendas constitucionais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no MS 37.721.

> *O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição. Mais excepcional ainda é o controle preventivo de constitucionalidade, visando impedir a própria tramitação de proposta de emenda constitucional. Salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário impedir a discussão de qualquer matéria no Congresso Nacional. [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1ª T, DJE de 29-9-2022.]*

Letra C - **incorreta**. O poder constituinte originário não está sujeito a limitações normativas formais ou materiais, tendo por característica ser incondicionado, ao não se sujeitar a qualquer forma ou procedimento predeterminado em sua manifestação; ilimitado, ao não se submeter a limites determinados pelo direito anterior; inicial, ao dar início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior; permanente, ao poder se manifestar a qualquer tempo, não se esgotando com a elaboração da nova Constituição; político, por ser um poder de fato, e não um poder de direito, sendo extrajurídico, anterior ao direito, justamente porque cria o ordenamento jurídico do Estado.

Letra D - **incorreta**. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ADI 2024, o poder constituinte derivado pode alterar, por meio de emendas constitucionais, as chamadas cláusulas pétreas, quando não as faça com intuito de suprimi-las ou aboli-las, mas sim preservando o núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege.

> *EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: seu cabimento - sedimentado na jurisprudência do Tribunal - para questionar a compatibilidade de emenda constitucional com os limites formais ou materiais impostos pela Constituição ao poder constituinte derivado: precedentes. II. Previdência social (CF, art. 40, § 13, cf. EC 20/98): submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, assim como os de outro cargo temporário ou de emprego público ao regime geral da previdência social: argüição de inconstitucionalidade do preceito por tendente a abolir a "forma federativa do Estado" (CF, art. 60, § 4º, I): improcedência. 1. A "forma federativa de Estado" - elevado a princípio intangível por todas as Constituições da República - não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação, mas, sim, daquele que o constituinte originário concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras emendas à Constituição;* ***de resto as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege.*** *(ADI 2024, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2007, DJe-042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00016 EMENT VOL-02281-01 PP-00128 RDDT n. 143, 2007, p. 230-231)*

Letra E - **incorreta**. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, MS 37.721, citado na alternativa B, admite-se o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais.

> ***O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição.*** *Mais excepcional ainda é o controle preventivo de constitucionalidade, visando impedir a própria tramitação de proposta de emenda constitucional. Salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário impedir a discussão de qualquer matéria no Congresso Nacional. [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1ª T, DJE de 29-9-2022.]*

Gabarito: Letra B

2. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Técnico da Fazenda Estadual) O poder constituinte originário

a) é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade das leis.

b) tem por finalidade a reforma da Constituição, por meio de emendas.

c) representa a capacidade de um Estado de submeter-se a uma ordem jurídica internacional.

d) refere-se ao poder dos municípios para legislar sobre questões locais, conforme permitido pela Constituição Federal de 1988.

e) é o responsável pela criação da Constituição de um país e estabelece a estrutura e o funcionamento do Estado.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta**. Para Sieyes, a titularidade do poder constituinte seria da nação, mas o entendimento moderno e atual da teoria é de que sua titularidade é sempre do povo, mesmo nos casos em que o exercício do poder constituinte não seja democrático. Corroborando com o fato de que a titularidade do poder constituinte é do povo, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal dispõe que “todo o poder emana do povo":

> *Art. 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - **incorreta**. O Poder Constituinte Derivado Reformador é que tem por finalidade a reforma da Constituição, por meio de emendas. No caso da República Federativa do Brasil, o procedimento de emenda está previsto no artigo 60 da Constituição Federal.

Letra C - **incorreta**. A Corte Internacional de Justiça define a personalidade jurídica internacional como "capacidade de ser titular de direitos e obrigações internacionais, dependendo esses direitos e obrigações dos objetivos e funções atribuídos à organização, sejam eles enunciados ou implicados por seu ato constitutivo ou desenvolvidos na prática".

Letra D - **incorreta**. Os Municípios não são dotados nem mesmo de poder constituinte derivado decorrente. Embora os Municípios tenham a prerrogativa de elaborar suas leis orgânicas como se fossem verdadeiras "Constituições Municipais", o entendimento é que poder constituinte decorrente deve ser de segundo grau, ou seja, derivar diretamente da Constituição Federal. Nesse sentido, como as leis orgânicas municipais se subordinam não somente à Constituição Federal, mas também às Constituições estaduais, trata-se de um poder de terceiro grau, não poder constituinte originário.

Letra E - **correta**. O poder constituinte originário é o responsável pela criação da Constituição de um país dando início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, criando e inaugurando um novo Estado.

Gabarito: Letra E.

3. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo) No que concerne ao controle de constitucionalidade e ao poder constituinte, julgue os itens a seguir, conforme a jurisprudência do STF.

O poder constituinte reformador é responsável pela elaboração das Constituições dos estados-membros, devendo conformá-las aos princípios e regras impostas pela CF.

Comentários

A afirmativa está incorreta, pois a Constituição Federal concedeu aos estados-membros, pelo artigo 11 do ADCT, o poder constituinte derivado decorrente.

> *Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.*

Gabarito: Errado.

4. (CEBRASPE/2016/TRE PI/AJAJ/Adaptado) Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir.

As várias reformas já sofridas pela CF, por meio de emendas constitucionais, são expressão do poder constituinte derivado decorrente.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As reformas sofridas pela CF por meio de emendas constitucionais são expressão do poder constituinte derivado reformador, não do poder constituinte derivado decorrente, consubstanciado na autorização para os Estados elaborarem suas constituições (estaduais).

Vejamos a definição de poder constituinte derivado segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[1]

> ***O poder constituinte derivado decorrente*** *é o poder que a Constituição Federal de 1988 atribui aos estados-membros para se auto-organizarem, por meio da elaboração de suas próprias Constituições (CF, art. 25 c/c ADCT, art. 11). É, portanto, a competência atribuída pelo poder constituinte originário aos estados-membros para criarem suas próprias Constituições, desde que observadas as regras e limitações impostas pela Constituição Federal.*
>
> *(...)*
>
> ***O poder constituinte derivado reformador*** *é o poder de modificar a Constituição Federal de 1988, desde que respeitadas as regras e limitações impostas pelo poder constituinte originário. Esse poder de modificação do texto constitucional baseia-se na ideia de que o povo tem sempre o direito de rever e reformar a Constituição.*

Gabarito: Errado.

5. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptado) Acerca do conceito de Constituição, da classificação das Constituições, da classificação das normas constitucionais e dos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF, compreendida como norma jurídica fundamental e suprema, foi originalmente concebida como um manifesto político com fins essencialmente assistencialistas, tendo a atuação do constituinte derivado positivado direitos políticos e princípios de participação democrática no texto constitucional.

Comentários

Os direitos políticos e princípios de participação democrática foram previstos na CF desde o início, fruto do poder constituinte originário. Vejamos a definição de poder constituinte originário segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[2]

> *Poder constituinte originário (inaugural, fundacional, primogênito, genuíno, primário, de primeiro grau ou inicial) é o poder de elaborar uma Constituição.*
>
> *(...)*

[1] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Págs. 82/83

[2] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Págs. 78/79

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *São cinco as tradicionais características apontadas pela doutrina para o poder constituinte originário: trata-se de um poder político, **inicial**, incondicionado, permanente e ilimitado (ou autônomo).*

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptado) Acerca do poder constituinte e dos princípios fundamentais da CF, julgue o item a seguir.

O titular do poder constituinte é aquele que, em nome do povo, promove a instituição de um novo regime constitucional ou promove a sua alteração.

Comentários

O titular do poder constituinte é o próprio povo. Nesse sentido é o artigo 1º, parágrafo único, da CF/1988:

> *Art. 1º (...)*
>
> *Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptado) Acerca do poder constituinte e dos princípios fundamentais da CF, julgue o item a seguir.

Embora seja, em regra, ilimitado, o poder constituinte originário pode sofrer limitações em decorrência de ordem supranacional, sendo inadmissível, por exemplo, uma nova Constituição que desrespeite as normas internacionais de direitos humanos.

Comentários

Embora exista divergência a esse respeito, há entendimentos de que as normas elaboradas por manifestação do poder constituinte originário não estão sujeitas a quaisquer limitações, inclusive em relação às normas de ordem supranacional. Vejamos o que diz Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[3]:

> ***O caráter ilimitado** do poder constituinte originário faz com que, entre nós, não seja juridicamente possível fiscalizar a validade de sua obra, vale dizer, não é juridicamente possível ao Poder Judiciário fiscalizar a validade das normas inseridas na Constituição, no momento de sua elaboração, pelo poder constituinte originário. A jurisprudência do Supremo Tribunal*

[3] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Pág. 80

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Federal é mansa a respeito, visto que o poder constituinte não se encontra sujeito a quaisquer limites impostos pela ordem jurídica interna, tampouco a limitações de ordem suprapositiva.

Gabarito: Errado.

8. (CEBRASPE/2015/TRE RS/AJAJ/Adaptado) Acerca de aspectos relacionados à Constituição, poder constituinte e princípios constitucionais fundamentais, julgue o item a seguir.

Não se pode falar em poder constituinte originário se o ato constituinte for adstrito a uma única pessoa ou a um grupo restrito no qual não intervenha órgão de representação popular.

Comentários

É possível que o poder constituinte originário seja adstrito a uma única pessoa ou a um grupo restrito no qual não intervenha órgão de representação popular. Nesse caso estamos diante de movimento que envolve a outorga (e não promulgação) de uma nova Constituição. Vejamos o que diz Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[4]:

O poder constituinte originário pode manifestar-se na criação de um novo Estado (por exemplo, as desintegrações do Império Otomano, da União Soviética, da Iugoslávia deram origem a vários novos Estados), ou na refundação de um Estado, com a substituição de uma Constituição por outra, como ocorre no caso de golpe, revolução, desagregação social, ou mesmo, se assim desejar o povo, em períodos de normalidade social. No primeiro caso - criação do Estado -, temos o denominado poder constituinte histórico e, nos demais, o poder constituinte revolucionário.

(...)

O exercício autocrático do poder constituinte caracteriza-se pela denominada outorga: ***estabelecimento da Constituição pelo indivíduo, ou grupo, líder do movimento revolucionário*** *que o alçou ao poder, sem a participação popular. É ato unilateral do governante, que autolimita o seu poder e impõe as normas constitucionais ao povo (e, teoricamente, a si mesmo).*

Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/2013/TRE MS/TRE MS/AJAJ) Acerca do poder constituinte, assinale a opção correta.

---

[4] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. – Págs. 76/77

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) O voto direto, secreto, universal e periódico é considerado cláusula pétrea da CF.

b) O STF admite o controle judicial de constitucionalidade de norma criada pelo poder constituinte originário.

c) O poder constituinte originário é inicial, incondicionado, mas limitado aos princípios da ordem constitucional anterior.

d) A CF exige a participação do presidente da República no processo legislativo de elaboração de uma emenda constitucional, seja mediante o veto, seja mediante a sanção.

e) O controle judicial da constitucionalidade de emendas à CF é juridicamente impossível no Brasil.

Comentários

Letra A - **correta**. O voto direto, secreto, universal e periódico está previsto como cláusula pétrea, no artigo 60, § 4º, inciso II, da CF/1988:

> *Art. 60. (...)*
>
> *§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *(...)*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*

Letra B - **errada**. É pacífico o entendimento, no STF, de que normas criadas pelo poder constituinte originário não estão sujeitas ao controle judicial de constitucionalidade.

Letra C - **errada**. O poder constituinte originário não é limitado aos princípios da ordem constitucional anterior, pois há rompimento dessa ordem jurídica. Trata-se da corrente positivista, adotada pelo Brasil.

Letra D - **errada**. A CF/1988 não exige a participação do Presidente da República no processo de elaboração de emenda à Constituição, nem por veto nem por sanção, pois esse processo de emenda tramita nas Casas do Congresso Nacional (artigo 60, § 2º, da CF/1988), embora o chefe do Poder Executivo possua legitimidade para propor a aludida emenda (artigo 60, inciso II, da CF/1988):

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *(...)*
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.*

Letra E - **errada**. As normas oriundas de emendas à Constituição devem obedecer às diretrizes estabelecidas pelo poder constituinte originário, estando sujeitas, pois, ao controle judicial de constitucionalidade.

Gabarito: Letra A

10. (CEBRASPE/2010/AGU/Procurador Federal) Julgue o item subsequente, relativo ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade no Brasil.

No que se refere ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente jusnaturalista, segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica.

Comentários

A corrente segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica (adotada pelo Brasil) é a positivista, não a jusnaturalista. Assim define Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[5]:

> *Em que pesem essas ressalvas - algumas, como a última, inegavelmente congruentes com a própria natureza do poder constituinte - no Brasil predomina a doutrina positivista, segundo a qual não há limites à atuação do poder constituinte originário. Com isso, pode-se dizer que, teoricamente, o poder constituinte originário, em nosso País, é ilimitado na sua função de iniciar a ordem jurídica do novo Estado, não devendo obediência ao direito internacional, tampouco a considerações de ordem suprapositiva, advindas do direito natural, ou a quaisquer outras.*

Gabarito: Errado.

11. (CEBRASPE/2009/AGU/Advogado da União) Com relação ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade de normas, julgue o item seguinte.

O poder constituinte originário esgota-se quando é editada uma constituição, razão pela qual, além de ser inicial, incondicionado e ilimitado, ele se caracteriza pela temporariedade.

Comentários

O poder constituinte originário não se esgota quando é editada uma constituição; a qualquer tempo ele pode se manifestar novamente, sendo pressuposto unicamente a existência de um fato que justifique o

[5] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. – Pág. 81

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

rompimento da ordem jurídica vigente. Desse modo, ele não se caracteriza pela temporariedade, sendo, ao contrário, permanente. Vejamos o que diz Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[6]:

> *São cinco as tradicionais características apontadas pela doutrina para o poder constituinte originário: trata-se de um poder político, inicial, incondicionado, permanente e ilimitado (ou autônomo).*
>
> ***É permanente,*** *pois não se esgota no momento do seu exercício, isto é, na elaboração da Constituição. Ele subsiste fora da Constituição e está apto para manifestar-se novamente a qualquer tempo, quando convocado pelo povo. Mesmo depois de elaborada uma nova Constituição, o poder constituinte permanece em estado de dormência, de latência, na titularidade do povo, aguardando um momento ulterior oportuno para nova manifestação, por meio de um movimento revolucionário, que convoque uma nova assembleia nacional constituinte ou outorgue uma nova Carta Política.*

Gabarito: Errado.

12. (CEBRASPE/2006/AGU/Advogado da União) Em relação ao direito constitucional, julgue o próximo item.

O poder constituinte derivado decorrente abrange os estados, para elaborarem suas constituições, e os municípios, para elaborarem suas leis orgânicas.

▪

Comentários

Para a doutrina majoritária, o poder constituinte derivado decorrente não abrange os municípios, apenas os Estados. Esse é o entendimento que nos traz Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[7]:

> *Entendemos que a Constituição Federal também atribui ao Distrito Federal o poder constituinte derivado decorrente, consistente na competência para elaborar sua Lei Orgânica. Com efeito, considerando que o Distrito Federal é ente federado dotado de autonomia política (CF, art. 18), titular de competências legislativas dos estados-membros (CF, art. 32, § 1º), e, especialmente, que a sua competência para elaborar a Lei Orgânica deriva diretamente da Constituição Federal (art. 32), não vemos razões para lhe negar a titularidade do poder constituinte derivado decorrente.*
>
> *Ademais, corroborando o entendimento acima exposto, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado em reiterados julgados no sentido de que a Lei Orgânica do Distrito Federal é norma equiparada à Constituição estadual, possuindo natureza de "verdadeira Constituição local".*

---

[6] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Pág. 79

[7] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Pág. 83

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***Já os municípios**, embora dotados de autonomia política, administrativa e financeira, com competência para elaborar suas próprias Leis Orgânicas (CF, art. 29), não dispõem de poder constituinte derivado decorrente.*

Gabarito: Errado.

13. (CEBRASPE/2006/Anatel/Analista Administrativo/Direito) Acerca do poder regulamentar e da revisão constitucional, julgue o item a seguir.

Denomina-se mutação constitucional o processo informal de revisão, atualização ou transição da Constituição sem que haja mudança do texto constitucional.

Comentários

É isso mesmo, a mutação constitucional consiste, em síntese, na mudança de interpretação do texto da Constituição, inexistindo modificação do texto positivado, motivo pelo qual se trata de um processo informal de revisão, pois dispensa a observação dos requisitos formais necessários à modificação desse texto. Vejamos o que diz Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[8]:

> *As denominadas mutações constitucionais (ou transições constitucionais) descrevem o fenômeno que se verifica em todas as Constituições escritas, mormente nas rígidas, em decorrência do qual ocorrem contínuas, silenciosas e difusas modificações no sentido e no alcance conferidos às normas constitucionais, sem que haja modificação na letra de seu texto. Consubstanciam a chamada atualização não formal da Constituição. Em uma frase: ocorre uma mutação constitucional quando muda o sentido da norma sem mudar o seu texto.*

Gabarito: Certo.

14. (CEBRASPE/2002/AGU/Advogado da União) Após longa e intensa luta revolucionária, liderada por Carlos Magno, proclamou-se a independência de uma área territorial, denominada até então Favela da Borboleta, e de seus habitantes em relação a um Estado soberano da América Latina. Carlos, imediatamente, convocou eleições, entre os habitantes da favela, visando à escolha de quinze membros da comunidade para compor uma Assembléia Constituinte, cuja função era elaborar o texto da Constituição da República Federativa das Borboletas. Tal constituição foi, então, elaborada e continha regras referentes à organização política e administrativa do novo Estado, bem como as regras garantidoras das liberdades fundamentais de seus habitantes. Entre as regras de organização, previu-se a divisão do território em três estados-membros com constituições próprias, a serem elaboradas segundo os princípios da constituição maior. Previu-se, também, a possibilidade de revisão da Constituição da

[8] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Pág. 574

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

República das Borboletas, por procedimento especial distinto do da legislação ordinária, ficando vedada a revisão na hipótese de decretação de estado de sítio ou de defesa, bem como em determinadas matérias referentes às liberdades fundamentais dos membros da comunidade.

Considerando a situação hipotética descrita no texto e a doutrina constitucional, julgue o item a seguir.

O poder constituinte originário tem como características fundamentais ser inicial, limitado e incondicionado.

Comentários

O poder constituinte originário é inicial, ilimitado (ou autônomo) e incondicionado. São cinco as principais características segundo o que diz Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[9]:

> *São cinco as tradicionais características apontadas pela doutrina para o poder constituinte originário: trata-se de um poder político, inicial, incondicionado, permanente e ilimitado (ou autônomo).*

Gabarito: Errado.

15. (CEBRASPE/2017/TRF-5/Juiz Federal) Foi proposta, por um terço das assembleias legislativas das unidades da Federação, emenda constitucional com o objetivo de alterar dispositivo referente à Defensoria Pública, visando-se aprimorar a estrutura orgânico-institucional desse órgão. Votada em dois turnos nas duas casas do Congresso Nacional, a emenda foi aprovada mediante três quintos dos votos dos membros de cada uma delas.

Nesta situação hipotética, a referida proposta deve ser considerada

a) constitucional, pois o tema tratado na emenda respeita as limitações formais e materiais ao poder constituinte derivado reformador.

b) inconstitucional, já que a emenda fere limitação formal ao poder constituinte derivado reformador.

c) inconstitucional, pois a emenda fere cláusula pétrea da separação dos poderes.

d) inconstitucional, uma vez que a emenda fere cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo.

e) constitucional, porquanto o poder constituinte derivado é ilimitado.

Comentários

---

[9] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Pág. 79

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - **errada**. Não houve respeito aos limites formais, também chamados de procedimentais, afinal, não foi respeitado o quórum mínimo exigido, pois a banca diz "1/3 das Assembleias Legislativas", quando deveria ser mais da metade, senão vejamos:

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> *III - de **mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação**, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Letra B - **correta**. Conforme comentários acima, a proposta deve ser considerada inconstitucional, já que não foi respeitado o quórum mínimo exigido.

Letra C - **errada**. As cláusulas pétreas estão previstas no art. 60, § 4º da CF/88 e são limitações materiais ao poder de reforma sendo que, de fato, a separação dos poderes é uma das cláusulas pétreas, contudo, não vejo motivo existir ofensa à separação dos poderes neste caso.

> *Art. 60. (...)*
>
> *§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I - a forma federativa de Estado;*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*
>
> *III - a separação dos Poderes;*
>
> *IV - os direitos e garantias individuais.*

Letra D - **errada**. Oi? De onde o examinador tirou isso? Talvez ele tenha tentado te confundir com o artigo 61, §1º, alínea "d", da CF/88:

> *Art. 61. (...)*
>
> *§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:*
>
> *(...)*
>
> *II - disponham sobre:*
>
> *(...)*
>
> *d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Contudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você observar bem, o artigo 61 se refere a leis, e não à emenda. O Presidente possui legitimidade de iniciativa para leis sobre a Defensoria, mas quando o assunto é Emenda Constitucional, a CF/88 não lhe concede tal prerrogativa.

Letra E - **errada**. O Poder constituinte derivado não é ilimitado como afirma a alternativa. Vamos ver o que nos ensina Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[10]:

> *O poder constituinte derivado (instituído, constituído, secundário ou de segundo grau) é o poder de modificar a Constituição Federal e, também, de elaborar as Constituições estaduais.*
>
> *Esse poder é criado pelo poder constituinte originário, está previsto e regulado no texto da própria Constituição, conhece limitações constitucionais expressas e implícitas e, por isso, é passível de controle de constitucionalidade.*
>
> *Tem como características ser um poder jurídico, derivado, **limitado** (ou subordinado) e condicionado.*

Gabarito: Letra B

16. (CEBRASPE/2016/TCE-PR/Analista de Controle/Direito/Adaptada) O caráter ilimitado do poder constituinte originário não impede o controle de constitucionalidade sobre norma constitucional originária quando esta conflitar com outra norma constitucional igualmente originária.

Comentários

Não é possível o controle de constitucionalidade diante de norma originária ainda que aparentemente colida com outra norma originária. Neste caso, é necessário fazer interpretação dos artigos de modo que a antinomia seja somente aparente e não real. Vejamos o que diz Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino[11]:

> ***O caráter ilimitado** do poder constituinte originário faz com que, entre nós, não seja juridicamente possível fiscalizar a validade de sua obra, vale dizer, não é juridicamente possível ao Poder Judiciário fiscalizar a validade das normas inseridas na Constituição, no momento de sua elaboração, pelo poder constituinte originário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é mansa a respeito, visto que o poder constituinte não se encontra sujeito a quaisquer limites impostos pela ordem jurídica interna, tampouco a limitações de ordem suprapositiva.*

Gabarito: Errado

---

[10] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Pág. 81

[11] Direito Constitucional esquematizado – 16ª Ed. - Pág. 80

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17. (CEBRASPE/2017/DPU/Defensor) A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem ao mesmo sistema de limitações jurídicas e políticas, embora os efeitos dessas limitações ocorram em momentos distintos.

Comentários

O Poder Constituinte pode ser originário ou derivado. O Originário possui as seguintes características:

- **Político**: é um poder de fato, e não um poder de direito, sendo extrajurídico, anterior ao direito, justamente porque cria o ordenamento jurídico do Estado.
- **Inicial**: dá início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, criando e inaugurando um novo Estado.
- **Incondicionado**: não se sujeita a qualquer forma ou procedimento predeterminado em sua manifestação, sendo soberano na tomada de suas decisões.
- **Permanente**: pode se manifestar a qualquer tempo, não se esgotando com a elaboração da nova Constituição, podendo sempre ser invocado.
- **Ilimitado**: não se submete a limites determinados pelo direito anterior. Em razão disso não há possibilidade de se invocar direito adquirido contra normas constitucionais originárias.

Já o Poder Constituinte Derivado tem as seguintes características:

- **Jurídico**: é regulado pela Constituição.
- **Derivado**: é fruto do poder constituinte originário.
- **Limitado** (ou subordinado): é limitado juridicamente, pela própria Constituição, podendo incorrer em inconstitucionalidade caso a desrespeite.
- **Condicionado**: a forma e limites de seu exercício é determinada pela Constituição.

Veja que os dois têm características diferentes, especialmente porque um é político enquanto o outro aborda aspectos jurídicos, sendo que o derivado possui limitações, enquanto o Poder Constituinte Originário é ilimitado.

Gabarito: Errado

18. (CEBRASPE/2017/MPE-RR) O poder constituinte originário pode limitar os proventos de aposentadoria que sejam percebidos em desacordo com a CF, não sendo oponível, nesse caso, a alegação de direito adquirido.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o que determina o artigo 17 do ADCT:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.*

Inclusive o STF confirmou em diversos julgados a validade do preceito acima, do qual trazemos o entendimento firmado no RE 170.282:

> *A norma do art. 17 do ADCT/1988 impõe a imediata redução de proventos auferidos em desacordo com os preceitos constitucionais, vedando, ao mesmo tempo, a percepção de excesso sob invocação de direito adquirido ou a qualquer título. Tratamento diverso relativamente à vantagem de caráter pessoal denominada "adicional por tempo de serviço".*

Gabarito: Certo

19. (CEBRASPE/2015/DPE-RN/Defensor) Tendo em vista os limites autônomos ao poder constituinte derivado decorrente, devem as Constituições estaduais observar os princípios constitucionais extensíveis, tais como aqueles relativos ao processo legislativo.

Comentários

O poder de se elaborar a Constituição do Estado se consubstancia por meio do poder constituinte derivado decorrente e ele deve obediência aos limites impostos pela CF/88, como obediência aos princípios sensíveis, aos extensíveis e aos estabelecidos.

Os sensíveis são os estipulados no artigo 34, inciso VII, da CF/88: forma republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; prestação de contas da Administração Pública, direta e indireta e aplicação do mínimo exigido em saúde e ensino.

Os extensíveis são os que se relacionam à organização do Estado Federal, mas que se estendem aos Estados, como as eleições do chefe do Executivo, o processo legislativo federal, dentre outros.

Os estabelecidos são os que limitam a capacidade de organização dos Estados, como as disposições do artigo 37 ao 41 que trata de servidores públicos, ou o artigo 19, também da CF/88.

> *Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:*
>
> *I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;*
>
> *II - recusar fé aos documentos públicos;*
>
> *III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo

20. (CEBRASPE/2023/PGE-PA) A respeito do poder constituinte, é correto afirmar que

a) a atualização de uma Constituição pode ser feita tanto pelo poder constituinte originário quanto pelo poder constituinte derivado, por meio da chamada mutação constitucional e da reforma constitucional.

b) o poder constituinte originário é extraordinário, uma vez que pode surgir a qualquer momento, devido à sua excepcionalidade.

c) o poder constituinte originário, cujo titular é o povo, não tem limites e, por isso, pode atualizar amplamente a Constituição.

d) o poder constituinte derivado decorrente é aquele que objetiva atualizar a Constituição por intermédio de emenda constitucional.

e) o poder constituinte derivado, quando da criação de Constituição estadual, assemelha-se ao poder constituinte originário, sendo, nesse caso específico, um poder ilimitado.

Comentários

Alternativa B - **correta**. O poder constituinte originário é um poder de fato, e não um poder de direito, sendo extrajurídico, anterior ao direito, justamente porque cria o ordenamento jurídico do Estado. Ele dá início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, criando e inaugurando um novo Estado, pode se manifestar a qualquer tempo, não se esgotando com a elaboração da nova Constituição, podendo sempre ser invocado. Portanto, a alternativa B está correta ao afirmar que o poder constituinte é extraordinário, frente às suas características de excepcionalidade.

As demais alternativas estão incorretas, pois contrariam os dispositivos constitucionais.

Letra A - **incorreta**. O poder constituinte derivado reformador é o poder de modificar a Constituição, não sendo essa uma característica poder constituinte originário, motivo pelo qual a alternativa está errada.

No caso da República Federativa do Brasil, o procedimento para tais modificações é feito por intermédio de emenda à Constituição, com previsão expressa no artigo 60 da CF/88.

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*

Letra C - **incorreta**. Não se trata de atualizar a Constituição. O poder constituinte originário dá início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, criando e inaugurando um novo Estado.

Letra D - **incorreta**. O poder constituinte derivado decorrente é o poder conferido pela Constituição Federal aos estados-membros (e ao DF) para se auto-organizarem por meio da elaboração das suas próprias constituições (no caso do DF, Lei Orgânica). Previsto no caput do art. 11 do ADCT:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.*

Letra E - **incorreta**. O poder constituinte derivado decorrente não é um poder ilimitado. O caput do art. 11 do ADCT (transcrito na Letra D) impõe que haja observância dos princípios da CF para sua a manifestação, determinação que se repete no caput do art. 25 da Carta Magna, senão vejamos:

> *Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.*

Gabarito: Letra B

21. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Processual) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

Comentários

O procedimento de emenda à Constituição está previsto no artigo 60 da CF/88 nos seguintes termos:

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> ***III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.***

Gabarito: Certo.

22. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Contábil) A respeito do conceito de Constituição, das teorias da Constituição e do poder constituinte, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os cidadãos não têm a prerrogativa expressa de apresentar PEC, já que não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III do art. 60 da CF.

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> *III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Gabarito: Errado.

23. (CEBRASPE/2022/PGE-RO) Quando determinado estado da Federação elabora sua própria Constituição ou altera seus dispositivos, ele exerce o

a) poder constituinte originário.

b) poder constituinte de revisão.

c) poder constituinte derivado reformador.

d) processo de mutação constitucional.

e) poder constituinte derivado decorrente.

Comentários

Alternativa E - **correta**. O poder constituinte derivado decorrente é o poder conferido pela Constituição Federal aos estados-membros (e ao DF) para se auto-organizarem por meio da elaboração das suas próprias constituições (no caso do DF, Lei Orgânica).

Previsto no caput do art. 11 do ADCT:

> *Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.*

As demais alternativas estão incorretas, vejamos.

Letra A - **incorreta**. O poder constituinte originário dá início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, criando e inaugurando um novo Estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B - **incorreta**. O poder constituinte derivado revisor tem competência de revisão constitucional, mediante procedimento mais simplificado que o previsto para a aprovação das PECs, determinada pelo art. 3º do ADCT nos seguintes termos:

> *Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.*

Letra C - **incorreta**. O poder constituinte derivado reformador tem o poder de modificar a Constituição. Está previsto no artigo 60 da CF/88:

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*

Letra D - **incorreta**. A mutação constitucional é o processo informal de modificação da CF, sem que haja alteração em seu texto. Trata-se de manifestação do Poder Constituinte (Derivado) Difuso.

Gabarito: Letra E.

24. (CEBRASPE/2022/TRT-8ª Região/Analista Judiciário-Serviço Social) A Constituição Federal de 1988 poderá ser emendada mediante proposta

a) de três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

b) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

c) do presidente do Senado Federal.

d) de um terço, no mínimo, das assembleias legislativas das unidades da Federação.

e) do presidente do Supremo Tribunal Federal.

Comentários

Os legitimados para apresentar proposta de emenda à Constituição Federal estão previstas no artigo 60, dentre eles, um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> ***I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;***
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> *III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Letra B.

25. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Processual) Julgue o item que se segue à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF.

O poder constituinte reformador subdivide-se em poder constituinte derivado e poder constituinte decorrente.

Comentários

O Poder Constituinte Derivado se subdivide em: Poder Constituinte Reformador, Poder Constituinte Decorrente e Poder Constituinte Revisor.

Logo, não é o poder reformador que se subdivide em derivado e decorrente.

Gabarito: Errado.

26. (CEBRASPE/2022/TCE-PB/Auditor Conselheiro Substituto) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se seguem, a respeito da ordem social, da repartição de receitas tributárias, do orçamento e dos princípios da atividade econômica.

É lícito ao poder constituinte decorrente vincular o Poder Executivo ao que for decidido pela população estadual quanto à execução da lei orçamentária.

Comentários

O STF, ao julgar a ADI 2680/RS, considerou inconstitucional a vinculação à vontade popular na elaboração das leis orçamentárias, pois contraria competência exclusiva do Poder Executivo.

> *Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constitucional 30, de 6 de março de 2003, que alterou o parágrafo 4º do artigo 149 da Constituição Estadual, bem como a ele acrescentou os parágrafos 11 e 12. 3. Violação ao art. 165, § 8º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade da norma que determina a execução obrigatória de orçamento elaborado com participação popular, inserida no § 4º do artigo 149 da Constituição Estadual. 5.* ***Vinculação da vontade popular na elaboração de leis orçamentárias contraria a competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Precedentes, jurisprudência e doutrina****. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. De acordo com Emmanuel Sieyes, qual a diferença entre poder constituinte e poderes constituídos?
2. A teoria do poder constituinte se aplica a qualquer Estado?
3. Quem é o titular do Poder Constituinte, de acordo com Sieyes? E de acordo com o entendimento moderno da teoria do Poder Constituinte?
4. Quais são as formas de exercício do Poder Constituinte?
5. Quais são as características do Poder Constituinte Originário?
6. Quais são as classificações do Poder Constituinte Originário?
7. Quais são as características do Poder Constituinte Derivado?
8. Quais são os tipos de Poder Constituinte Derivado?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. Os Municípios são dotados de poder constituinte derivado decorrente? E os Territórios Federais?

Perguntas com respostas

1. De acordo com Emmanuel Sieyes, qual a diferença entre poder constituinte e poderes constituídos?

O poder constituinte, como o próprio nome diz, constitui, cria a Constituição. Já os poderes constituídos são aqueles estabelecidos pela Constituição, resultantes de sua criação.

2. A teoria do poder constituinte se aplica a qualquer Estado?

Não, somente aos Estados com Constituição escrita e rígida.

3. Quem é o titular do Poder Constituinte, de acordo com Sieyes? E de acordo com o entendimento moderno da teoria do Poder Constituinte?

Para Sieyes, a titularidade do poder constituinte seria da nação, mas o entendimento moderno e atual da teoria é de que sua titularidade é sempre do povo, mesmo nos casos em que o exercício do poder constituinte não seja democrático.

*Aprofundando um pouco esse ponto, corroborando com o fato de que a titularidade do poder constituinte é do povo, o parágrafo único do art. 1° da CF expressamente dispõe que "todo o poder emana do povo", conforme se segue:

> *Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*

4. Quais são as formas de exercício do Poder Constituinte?

Democrática (ou por convenção) – quando se dá pelo povo. Pode ocorrer diretamente, quando o povo participa diretamente da elaboração da Constituição (por meio de plebiscito, referendo ou proposta de criação de algum dispositivo constitucional), ou indiretamente, por meio de representantes eleitos pelo povo reunidos em Assembleia Constituinte.

Autocrática (ou por outorga) – quando se dá pela ação de ditadores ou grupos que conquistam o poder autocraticamente.

5. Quais são as características do Poder Constituinte Originário?

O poder constituinte originário é:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Político: é um poder de fato, e não um poder de direito, sendo extrajurídico, anterior ao direito, justamente porque cria o ordenamento jurídico do Estado.

Inicial: dá início a uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior, criando e inaugurando um novo Estado.

Incondicionado: não se sujeita a qualquer forma ou procedimento predeterminado em sua manifestação, sendo soberano na tomada de suas decisões.

Permanente: pode se manifestar a qualquer tempo, não se esgotando com a elaboração da nova Constituição, podendo sempre ser invocado.

Ilimitado: não se submete a limites determinados pelo direito anterior. Em razão disso não há possibilidade de se invocar direito adquirido contra normas constitucionais originárias.

Aprofundando um pouco esse ponto, é importante destacar que a proteção ao direito adquirido previsto na CF diz respeito somente às leis, conforme disposto no inciso XXXVI do art. 5°, *in verbis*:

> *XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;*

Importa mencionar que, além de não se poder invocar direito adquirido em face das normas constitucionais originárias, também não se pode invocar direito adquirido em face de mudança do padrão monetário[1], alterações em determinado regime jurídico estatutário[2] e criação ou aumento de tributos[3].

Autônomo: tem autonomia, liberdade para definir o conteúdo da nova Constituição.

6. Quais são as classificações do Poder Constituinte Originário?

QUANTO AO MOMENTO DE SUA CRIAÇÃO:

Histórico (fundacional): quando cria a primeira Constituição de um Estado.

Pós-fundacional (revolucionário): quando cria uma nova Constituição em substituição a anterior.

QUANTO À DIMENSÃO:

---

[1] RE 105.137/RS.
[2] RE 227.755 AgR / CE
[3] Alexandrino, 2017, p. 160.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Material: é o poder de determinar, eleger quais serão os valores a serem protegidos pela nova Constituição, que ainda será positivada. Ocorre no momento em que é tomada a decisão de constituir um novo Estado.

Formal: é o poder de atribuir juridicidade ao texto da Constituição, ocorrendo posteriormente ao momento material.

7. Quais são as características do Poder Constituinte Derivado?

O poder constituinte derivado é:

Jurídico: é regulado pela Constituição.

Derivado: é fruto do poder constituinte originário.

Limitado (ou subordinado): é limitado juridicamente, pela própria Constituição, podendo incorrer em inconstitucionalidade caso a desrespeite.

Condicionado: a forma e limites de seu exercício é determinada pela Constituição.

8. Quais são os tipos de Poder Constituinte Derivado?

A) Poder constituinte derivado reformador: poder de modificar a Constituição. No caso da República Federativa do Brasil, o procedimento de emenda à Constituição está previsto no art. 60 da CF nos seguintes termos:

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> *III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*
>
> *§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.*
>
> *§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.*
>
> *§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I - a forma federativa de Estado;*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*
>
> *III - a separação dos Poderes;*
>
> *IV - os direitos e garantias individuais.*
>
> *§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.*

Sobre o art. 60 da CF, o primeiro aspecto que vale tecer considerações é rol de legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional (PEC) previsto nos incisos I a III acima, sendo importante destacar que:

- os Estados têm a prerrogativa de apresentar PEC, por meio de suas Assembleias Legislativas, conforme inciso III;

- os Municípios não têm a prerrogativa de apresentar PEC, inclusive não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III do art. 60 da CF;

- se comparado aos legitimados a apresentar projetos de lei (art. 61, *caput*, da CF), o rol de legitimados a apresentar PEC é mais restrito. Vejamos o teor desse último dispositivo:

> *Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*

Inclusive importa destacar que, ao passo que um deputado federal ou senador, sozinho, possui o poder de apresentar um projeto de lei, mas não de apresentar uma PEC: na verdade, uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do Parlamento federal necessita de assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal (inciso I do art. 60 da CF).

- os cidadãos não têm a prerrogativa expressa de apresentar PEC, já que não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III do art. 60 da CF. Entretanto, os cidadãos possuem a competência de iniciativa de lei, conforme o já transcrito art. 61, *caput*: com efeito, a forma como se dará a iniciativa popular está prevista no § 2º do art. 61 da CF, conforme a seguir:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

- não há estabelecimento expresso de iniciativa privativa em razão da matéria versada pela PEC, ao contrário dos projetos de lei.

O segundo aspecto que vale tecer considerações em se tratando de art. 60 da CF são as limitações ao poder de reforma, quais sejam:

a) limitações materiais: são aquelas que restringem o poder de reforma quanto ao conteúdo, sendo subdividas em explícitas e implícitas.

a.1) Explícitas: são as expressamente previstas nos incisos I a IV do § 4º do art. 60, que estabelece o rol de matérias em que a PEC não poderá tender a abolir, não podendo sequer ser objeto de deliberação. Essas são as famosas cláusulas pétreas expressas.

a.2) Implícitas: são aquelas apontadas pela doutrina, embora não estejam previstas de forma expressa na CF. São elas: 1) titularidade do Poder Constituinte Originário (o povo); 2) titularidade do Poder Constituinte Derivado (o exercício do poder constituinte derivado reformador cabe ao Congresso Nacional – CF, art. 60, § 2º –, e o do poder constituinte derivado decorrente, às Assembleias Legislativas – ADCT, art. 2º); e 3) procedimento de reforma constitucional previsto na CF (tanto o de revisão constitucional previsto no ADCT, art. 3º, quanto o procedimento de emenda constitucional previsto no art. 60) – ou seja, não é possível alterar as limitações expressas, é dizer, realizar a dupla revisão da Constituição.

b) limitações formais (ou processuais): são aquelas que restringem o processo legislativo de aprovação da PEC, diferenciando-o do processo legislativo para a aprovação das leis em geral. São elas:

b.1) Iniciativa: como já foi dito, a legitimidade para apresentar uma PEC, prevista nos incisos I a III do art. 60 da CF, é bem mais restrita que a para apresentar uma lei. Cabendo frisar novamente sobre a iniciativa de PEC, a participação dos Estados e do DF, a ausência de participação dos municípios, ausência de iniciativa popular, a ausência de iniciativa privativa expressa, a ausência de previsão pela CF de Casa iniciadora obrigatória e a ausência de Casa revisora.

b.2) Deliberação: a PEC deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, só sendo considerada aprovada mediante o voto de três quintos dos respectivos membros. Esse rito é bastante rígido se comparado àquele para aprovação das leis ordinárias, que dependem apenas de um único turno de discussão e votação, sendo aprovada por maioria simples.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b.3) Promulgação: a promulgação da emenda constitucional é realizada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (CF, art. 60, § 3º). Ou seja, ao contrário do processo legislativo das leis, em que o Presidente da República possui a prerrogativa de sanção, veto e promulgação, a PEC aprovada não é submetida a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo, tampouco ele detém a competência para promulgá-la.

Ainda, a numeração das emendas constitucionais segue ordem própria, distinta daquela estabelecida para as leis.

b.4) Irrepetibilidade: a matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma sessão legislativa ulterior, em razão do previsto no art. 60º, § 5º.

Observe que, no caso das leis, desde que haja proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional, é possível que a matéria constante de projeto de lei rejeitado constitua objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, consoante art. 67 da CF, *in verbis*:

> *Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.*

Cuidado! No caso da PEC, a vedação é absoluta!

c) limitações circunstanciais: impedem que a Constituição seja reformada em situação de instabilidade política do Estado, sendo três as circunstâncias impeditivas, previstas no § 1º do art. 60 da CF: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal.

Por fim, cumpre destacar que não há previsão de limitações temporais para a reforma da CF/88, que consiste em fixar-se um prazo durante o qual fica vedada a alteração da Constituição.

Aprofundando um pouco sobre o processo legislativo das emendas constitucionais, cumpre destacar que:

a) as PECs podem ter sua tramitação iniciada em qualquer uma das Casas Legislativas, ao contrário das leis, que possuem previsão de Casa Iniciadora específica, a depender de quem detenha a iniciativa do projeto de lei;

b) não há previsão de que uma das Casas funcione como revisora no procedimento constitucional de emenda à CF: no processo legislativo para elaboração das leis, após a aprovação do projeto de lei na Casa iniciadora, seguirá para a Casa Revisora, que poderá aprová-lo, rejeitá-lo ou emendá-lo. Na primeira hipótese, o projeto é enviado para sanção ou veto do Chefe do Executivo. Na segunda hipótese, é arquivado. Na última hipótese, a emenda (somente o que foi alterado do projeto inicial), deve ser enviada para apreciação da Casa

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

iniciadora que, se aceitá-la, enviará projeto para deliberação executiva. Por outro lado, se a Casa iniciadora rejeitar a emenda aprovada pela Casa revisora, o projeto, em sua versão original – que foi aprovada por aquela Casa – segue para a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo. Essa é a leitura dos arts. 65 e 66, *caput* e § 1° da CF:

> *Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.*
>
> *Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.*
>
> *Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.*
>
> *§ 1° - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.*

Inclusive, em razão de a Casa iniciadora ter a prerrogativa de rejeitar a emenda aprovada pela Casa revisora, enviando o projeto de lei originalmente aprovado por ela mesma à deliberação executiva, é que se diz que há preponderância da Casa iniciadora sobre a revisora no processo legislativo para a elaboração das leis.

Entretanto, no caso das PECs, o processo legislativo é diferente em função da regra insculpida no art. 60, § 2°, que obriga que, o texto da proposta seja necessariamente aprovado pelas duas Casas do Congresso Nacional por 3/5 dos membros e em dois turnos. Assim, caso a segunda Casa altere a redação aprovada pela primeira, o texto da PEC terá que retornar a esta, para nova votação (3/5 dos membros + 2 turnos de votação) – exceto se trate de mera alteração de redação, que não interfira substancialmente na matéria. O STF entende que só é necessário o retorno do texto da PEC à Casa de origem caso seja realizada uma alteração substancial na redação[4].

B) Poder constituinte derivado decorrente: poder conferido pela Constituição Federal aos estados-membros (e ao DF) para se auto-organizarem por meio da elaboração das suas próprias constituições (no caso do DF, Lei Orgânica). Previsto no *caput* do art. 11 do ADCT:

> *Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, <u>obedecidos os princípios desta.</u>*

[4] ADI 2.666/DF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sobre os limites do poder constituinte decorrente, é importante destacar que o *caput* do art. 11 do ADCT *supra* impõe que haja observância dos princípios da CF (vide nosso destaque) para sua a manifestação, determinação que se repete no *caput* do art. 25 da Carta Magna, senão vejamos:

> *Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.*

Tais "princípios da Constituição", que limitam a manifestação do poder constituinte decorrente, devem ser compreendidos como os chamados[5]:

- princípios constitucionais sensíveis: também chamados de "princípios apontados" ou "enumerados", porque previstos expressamente na CF, especificamente no art. 34, inciso VII, alíneas "a-e", nos seguintes termos:

> *a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;*
>
> *b) direitos da pessoa humana;*
>
> *c) autonomia municipal;*
>
> *d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.*

- princípios constitucionais estabelecidos (organizatórios): são aqueles que podem ser extraídos da interpretação de normas centrais dispersas na CF que tratam da repartição de competências, do sistema tributário nacional, da organização dos Poderes, dos direitos políticos, da nacionalidade, dos direitos e garantias individuais etc.

- princípios constitucionais extensíveis: são aqueles que integram a estrutura da federação, estando relacionados com a forma de investidura em cargos eletivos, o processo legislativo, os orçamentos, preceitos ligados à Administração Pública etc.

C) Poder constituinte derivado revisor: competência de revisão constitucional, mediante procedimento mais simplificado que o previsto para a aprovação das PECs, determinada pelo art. 3º do ADCT nos seguintes termos:

> *Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.*

---

[5] Bulos, Uadi Lammêgo, Constituição Federal Anotada, p. 506-509 *apud* Lenza, 2016, p. 227-228.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A ideia da revisão era "atualizar e adequar a Constituição às realidades que a sociedade apontasse como necessárias"[6], após 5 anos de sua promulgação, "não sendo mais possível nova manifestação do poder constituinte derivado revisor em razão da eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada da aludida regra"[7].

9. Os Municípios são dotados de poder constituinte derivado decorrente? E os Territórios Federais?

Não, embora os Municípios tenham a prerrogativa de elaborar suas leis orgânicas como se fossem verdadeiras "Constituições Municipais", o entendimento é que poder constituinte decorrente deve ser de segundo grau, ou seja, derivar diretamente da Constituição Federal. Nesse sentido, como as leis orgânicas municipais se subordinam não somente à CF, mas também às Constituições estaduais, trata-se de um poder de terceiro grau.

Os Territórios Federais que eventualmente venham a ser criados também não são dotados de poder constituinte derivado decorrente, já que sequer possuem autonomia, sendo parte integrante da União, consoante art. 18, § 2º da CF:

> *§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.*

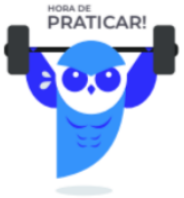
...

▪

[6] Idem, p. 232.
[7] Idem, p. 233.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



1. (CEBRASPE/2024/TCE-PR/Auditor de Controle Externo – Jurídica) Conforme jurisprudência do STF, "o exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos 'momentos constitucionais', desenvolvida por Bruce Ackerman" (STF, Tribunal Pleno, ADI n.º 7.047/DF, relator ministro Luiz Fux, julgamento em 1.º/12/2023, DJe-s/n.º, divulgação em 18/12/2023, publicação em 19/12/2023).

No que se refere ao poder constituinte, o STF entende que

a) os estados-membros, ao editarem as respectivas constituições, não estão condicionados aos limites impostos pela Constituição Federal, pois atuam como poder constituinte originário.

b) é cabível o controle jurisdicional da constitucionalidade de emendas constitucionais, observadas as limitações formais e materiais impostas pelo constituinte originário.

c) o poder constituinte originário não está sujeito a limitação normativa formal, mas sim apenas a limitação normativa material.

d) é vedado ao poder constituinte derivado alterar, por meio de emendas constitucionais, as chamadas cláusulas pétreas.

e) não se admite o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais.

2. (CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/Técnico da Fazenda Estadual) O poder constituinte originário

a) é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade das leis.

b) tem por finalidade a reforma da Constituição, por meio de emendas.

c) representa a capacidade de um Estado de submeter-se a uma ordem jurídica internacional.

d) refere-se ao poder dos municípios para legislar sobre questões locais, conforme permitido pela Constituição Federal de 1988.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) é o responsável pela criação da Constituição de um país e estabelece a estrutura e o funcionamento do Estado.

3. (CEBRASPE/2023/TC DF/Auditor de Controle Externo) No que concerne ao controle de constitucionalidade e ao poder constituinte, julgue os itens a seguir, conforme a jurisprudência do STF.

O poder constituinte reformador é responsável pela elaboração das Constituições dos estados-membros, devendo conformá-las aos princípios e regras impostas pela CF.

4. (CEBRASPE/2016/TRE PI/AJAJ/Adaptado) Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir.

As várias reformas já sofridas pela CF, por meio de emendas constitucionais, são expressão do poder constituinte derivado decorrente.

5. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptado) Acerca do conceito de Constituição, da classificação das Constituições, da classificação das normas constitucionais e dos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF, compreendida como norma jurídica fundamental e suprema, foi originalmente concebida como um manifesto político com fins essencialmente assistencialistas, tendo a atuação do constituinte derivado positivado direitos políticos e princípios de participação democrática no texto constitucional.

6. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptado) Acerca do poder constituinte e dos princípios fundamentais da CF, julgue o item a seguir.

O titular do poder constituinte é aquele que, em nome do povo, promove a instituição de um novo regime constitucional ou promove a sua alteração.

7. (CEBRASPE/2016/TRT 8/AJAJ/Adaptado) Acerca do poder constituinte e dos princípios fundamentais da CF, julgue o item a seguir.

Embora seja, em regra, ilimitado, o poder constituinte originário pode sofrer limitações em decorrência de ordem supranacional, sendo inadmissível, por exemplo, uma nova Constituição que desrespeite as normas internacionais de direitos humanos.

8. (CEBRASPE/2015/TRE RS/AJAJ/Adaptado) Acerca de aspectos relacionados à Constituição, poder constituinte e princípios constitucionais fundamentais, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não se pode falar em poder constituinte originário se o ato constituinte for adstrito a uma única pessoa ou a um grupo restrito no qual não intervenha órgão de representação popular.

9. (CEBRASPE/2013/TRE MS/TRE MS/AJAJ) Acerca do poder constituinte, assinale a opção correta.

a) O voto direto, secreto, universal e periódico é considerado cláusula pétrea da CF.

b) O STF admite o controle judicial de constitucionalidade de norma criada pelo poder constituinte originário.

c) O poder constituinte originário é inicial, incondicionado, mas limitado aos princípios da ordem constitucional anterior.

d) A CF exige a participação do presidente da República no processo legislativo de elaboração de uma emenda constitucional, seja mediante o veto, seja mediante a sanção.

e) O controle judicial da constitucionalidade de emendas à CF é juridicamente impossível no Brasil.

10. (CEBRASPE/2010/AGU/Procurador Federal) Julgue o item subsequente, relativo ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade no Brasil.

No que se refere ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente jusnaturalista, segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica.

11. (CEBRASPE/2009/AGU/Advogado da União) Com relação ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade de normas, julgue o item seguinte.

O poder constituinte originário esgota-se quando é editada uma constituição, razão pela qual, além de ser inicial, incondicionado e ilimitado, ele se caracteriza pela temporariedade.

12. (CEBRASPE/2006/AGU/Advogado da União) Em relação ao direito constitucional, julgue o próximo item.

O poder constituinte derivado decorrente abrange os estados, para elaborarem suas constituições, e os municípios, para elaborarem suas leis orgânicas.

13. (CEBRASPE/2006/Anatel/Analista Administrativo/Direito) Acerca do poder regulamentar e da revisão constitucional, julgue o item a seguir.

Denomina-se mutação constitucional o processo informal de revisão, atualização ou transição da Constituição sem que haja mudança do texto constitucional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. (CEBRASPE/2002/AGU/Advogado da União) Após longa e intensa luta revolucionária, liderada por Carlos Magno, proclamou-se a independência de uma área territorial, denominada até então Favela da Borboleta, e de seus habitantes em relação a um Estado soberano da América Latina. Carlos, imediatamente, convocou eleições, entre os habitantes da favela, visando à escolha de quinze membros da comunidade para compor uma Assembléia Constituinte, cuja função era elaborar o texto da Constituição da República Federativa das Borboletas. Tal constituição foi, então, elaborada e continha regras referentes à organização política e administrativa do novo Estado, bem como as regras garantidoras das liberdades fundamentais de seus habitantes. Entre as regras de organização, previu-se a divisão do território em três estados-membros com constituições próprias, a serem elaboradas segundo os princípios da constituição maior. Previu-se, também, a possibilidade de revisão da Constituição da República das Borboletas, por procedimento especial distinto do da legislação ordinária, ficando vedada a revisão na hipótese de decretação de estado de sítio ou de defesa, bem como em determinadas matérias referentes às liberdades fundamentais dos membros da comunidade.

Considerando a situação hipotética descrita no texto e a doutrina constitucional, julgue o item a seguir.

O poder constituinte originário tem como características fundamentais ser inicial, limitado e incondicionado.

15. (CEBRASPE/2017/TRF-5/Juiz Federal) Foi proposta, por um terço das assembleias legislativas das unidades da Federação, emenda constitucional com o objetivo de alterar dispositivo referente à Defensoria Pública, visando-se aprimorar a estrutura orgânico-institucional desse órgão. Votada em dois turnos nas duas casas do Congresso Nacional, a emenda foi aprovada mediante três quintos dos votos dos membros de cada uma delas.

Nesta situação hipotética, a referida proposta deve ser considerada

a) constitucional, pois o tema tratado na emenda respeita as limitações formais e materiais ao poder constituinte derivado reformador.

b) inconstitucional, já que a emenda fere limitação formal ao poder constituinte derivado reformador.

c) inconstitucional, pois a emenda fere cláusula pétrea da separação dos poderes.

d) inconstitucional, uma vez que a emenda fere cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo.

e) constitucional, porquanto o poder constituinte derivado é ilimitado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CEBRASPE/2016/TCE-PR/Analista de Controle/Direito/Adaptada) O caráter ilimitado do poder constituinte originário não impede o controle de constitucionalidade sobre norma constitucional originária quando esta conflitar com outra norma constitucional igualmente originária.

17. (CEBRASPE/2017/DPU/Defensor) A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem ao mesmo sistema de limitações jurídicas e políticas, embora os efeitos dessas limitações ocorram em momentos distintos.

18. (CEBRASPE/2017/MPE-RR) O poder constituinte originário pode limitar os proventos de aposentadoria que sejam percebidos em desacordo com a CF, não sendo oponível, nesse caso, a alegação de direito adquirido.

19. (CEBRASPE/2015/DPE-RN/Defensor) Tendo em vista os limites autônomos ao poder constituinte derivado decorrente, devem as Constituições estaduais observar os princípios constitucionais extensíveis, tais como aqueles relativos ao processo legislativo.

20. (CEBRASPE/2023/PGE-PA) A respeito do poder constituinte, é correto afirmar que

a) a atualização de uma Constituição pode ser feita tanto pelo poder constituinte originário quanto pelo poder constituinte derivado, por meio da chamada mutação constitucional e da reforma constitucional.

b) o poder constituinte originário é extraordinário, uma vez que pode surgir a qualquer momento, devido à sua excepcionalidade.

c) o poder constituinte originário, cujo titular é o povo, não tem limites e, por isso, pode atualizar amplamente a Constituição.

d) o poder constituinte derivado decorrente é aquele que objetiva atualizar a Constituição por intermédio de emenda constitucional.

e) o poder constituinte derivado, quando da criação de Constituição estadual, assemelha-se ao poder constituinte originário, sendo, nesse caso específico, um poder ilimitado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Processual) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

22. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Contábil) A respeito do conceito de Constituição, das teorias da Constituição e do poder constituinte, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

23. (CEBRASPE/2022/PGE-RO) Quando determinado estado da Federação elabora sua própria Constituição ou altera seus dispositivos, ele exerce o

a) poder constituinte originário.

b) poder constituinte de revisão.

c) poder constituinte derivado reformador.

d) processo de mutação constitucional.

e) poder constituinte derivado decorrente.

24. (CEBRASPE/2022/TRT-8ª Região/Analista Judiciário-Serviço Social) A Constituição Federal de 1988 poderá ser emendada mediante proposta

a) de três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

b) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

c) do presidente do Senado Federal.

d) de um terço, no mínimo, das assembleias legislativas das unidades da Federação.

e) do presidente do Supremo Tribunal Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25. (CEBRASPE/2022/PGE-RJ/Analista Processual) Julgue o item que se segue à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF.

O poder constituinte reformador subdivide-se em poder constituinte derivado e poder constituinte decorrente.

26. (CEBRASPE/2022/TCE-PB/Auditor Conselheiro Substituto) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se seguem, a respeito da ordem social, da repartição de receitas tributárias, do orçamento e dos princípios da atividade econômica.

É lícito ao poder constituinte decorrente vincular o Poder Executivo ao que for decidido pela população estadual quanto à execução da lei orçamentária.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. B
2. E
3. Errado
4. Errado
5. Errado
6. Errado
7. Errado
8. Errado
9. A
10. Errado
11. Errado
12. Errado
13. Certo
14. Errado
15. B
16. Errado
17. Errado
18. Certo
19. Certo
20. B
21. Certo
22. Errado
23. E
24. B
25. Errado
26. Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.